

ILLYAS NG BIN ABDULLAH
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 22 Januari 2021 bersamaan 09 Jamadilakhir 1442H]

Kes Mal No. 10000-043-0047-2019

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Fadhlina binti Dato' Sidek daripada Tetuan Fadhlina Siddiq & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu pada 24 Mei 2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 23 Mei 2019 dalam kes Saman No.: 10400-043-0378-2015 sepertimana berikut -

- i. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff.
- ii. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memberi perhatian dalam membimbing Plaintiff.

- iii. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberi bimbingan agama dan bantuan termasuk bantuan kebajikan kepada Plaintiff; dan
- iv. Segala kos bagi melaksanakan Perenggan 2 dan Perenggan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengikut asnaf yang bersesuaian.

[2] Perayu (Plaintiff di dalam Kes Saman No. : 10400-043-0378-2015 iaitu kes Permohonan Perisytiharan Bukan Lagi Orang Islam) telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan bertarikh pada 24 Mei 2019. Perayu telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 26 Ogos 2019 yang mengandungi empat (4) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 92 – 94.

[3] Perayu memfailkan Hujahan Pihak Perayu pada 21 Ogos 2020 manakala Responden memfailkan Penghujahan Responden pada 5 Oktober 2020.

Fakta Kes

[4] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan pada 29 Jun 1985 di Petaling Jaya dan telah dibesarkan oleh kedua ibubapanya yang berketurunan Cina dan beragama Buddha. Perayu pernah bersekolah di Sekolah Rendah Cina Cheng Moh Petaling Jaya sehingga darjah enam (6) seterusnya di Sekolah La Salle, Petaling Jaya sehingga tingkatan lima (5). Perayu memeluk agama Islam pada 19 April 2007 iaitu ketika Perayu berumur 22 tahun di Jabatan Agama Islam Selangor.

[5] Setelah 8 tahun memeluk Agama Islam, Perayu memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 29 Julai 2015 untuk mendapatkan perintah bahawa;

- i. Suatu pengistiharan bahawa Plaintiff bukan lagi orang Islam selaras dengan Seksyen 61(3)(b) perenggan (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003;
- ii. Status Agama Islam dalam rekod pengenalan diri Plaintiff di Jabatan Pendaftaran Negara dikeluarkan;
- iii. Kos; dan
- iv. Lain-lain relif yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah yang Mulia ini.

[6] Pada 23 Mei 2019 Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah memutuskan sebagaimana di perenggan 1 (i-iv) di atas.

[7] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 34 tahun) adalah beragama Buddha. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh di segi 'kepercayaan' agama yang dianutinya dari kecil sehingga berumur 34 tahun. Bukti yang ada, adalah pengakuan, rupa diri,

amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam.

- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk kes mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidangkuasa jenayah syariah.
- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamal agama Buddha.
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf apabila menilai 'nasab' Perayu. Perayu sewaktu membuat permohonan seorang dewasa yang cukup umur lagi waras. Bukan seorang kanak-kanak. Yang Arif Hakim Bicara juga bersetuju bahawa penilaian seseorang itu pada zahirnya (menurut Hadith) akan tetapi keputusannya sebaliknya. Ini suatu kekhilafan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan (Jilid 1) , Rekod Rayuan (Jilid 2) dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati walaupun Pihak Perayu telah mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan tetapi Perayu mengemukakan hujah berdasarkan kepada tiga (3) isu iaitu-

- i. Adakah Mahkamah yang Mulia ini mempunyai bidangkuasa;
- ii. Adakah Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang; dan
- iii. Adakah keputusan yang diberikan menepati undang-undang yang dipohon.

[9] Perayu dalam hujahan bertulis yang difailkan pada 21 Ogos 2020 menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf menerima Seksyen 2 (e) EPAIS 2003 di dalam menentukan Perayu sebagai seorang Islam yang sempurna sedangkan Seksyen 2 (e) adalah takrifan mengenai siapakah ‘ orang Islam ’;
- b. Yang Arif Hakim Bicara hanya menumpukan kepada fakta bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam tetapi tidak meneliti dan menerima pengakuan Perayu yang niat memeluk Islam hanya untuk berkahwin ;

- c. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh memeluk Islam dan seterusnya ke tarikh hari ini.
- d. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menyatakan Perayu adalah seorang Islam yang sempurna kerana Perayu telah mengucap dua kalimah syahadah, mengisi dan menandatangani borang pengisytiharan tersebut sedangkan Perayu tidak pernah tahu, tidak faham atau tidak pernah patuhi Rukun Syahadah dan tidak ada niat untuk menganut agama Islam.
- e. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyamatarafkan permohonan pengisytiharan status agama dengan murtad sedangkan permohonan perisytiharan status agama ini adalah kes mal manakala murtad adalah kes jenayah.
- f. Keputusan YA Hakim Bicara telah tidak menepati seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 kerana permohonan Perayu adalah untuk suatu perisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam sedangkan Yang Arif Hakim Bicara berpendirian Perayu mahu keluar Islam;

[10] Responden dalam hujahan bertulis yang difailkan pada 5 Oktober 2020 menyatakan bahawa, antaranya;

- g. Skema penghujahan Perayu adalah sedikit kompleks dan tidak mengikut aturan atau kerangka penghujahan di peringkat rayuan yang mana Perayu sepatutnya berhujah dengan berpandukan alasan rayuan yang dikemukakan.
- h. Perayu terkhilaf dalam mentafsirkan pemakaian pengakuan Perayu yang menyatakan bahawa beliau tidak lagi beramal dengan Islam dan telah mengamalkan ajaran Buddha sebagai iqrar bahawa Perayu tidak lagi beriman.
- i. Jika seseorang itu didapati bukan Islam, tidak pernah mengamalkan ajaran Islam, pemelukan Islam yang tidak diiktiraf, kekeliruan mengenai status agamanya dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan Hukum Syarak, maka seseorang itu berhak menggunakan ~~peruntukan~~ Seksyen 61(3)(b)(x) EPAIS untuk Mahkamah mengisytiharkan bahawa dirinya bukan lagi Islam.
- j. Tidak terdapat sebarang bukti yang menunjukkan berlaku ketidaksempurnaan, kecacatan prosedur atau sebarang proses yang menghalang Perayu memeluk Islam dan pemelukan Islam oleh Perayu adalah sah dan mengikut prosedur undang-undang dan tatacara yang sewajarnya.

[11] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti berikut;

- (a) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna.
- (b) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu masih lagi seorang Islam.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna.

[12] Bagi memutuskan isu ini, kami merujuk kepada peruntukan undang-undang berkaitan dengan tatacara pemelukan Islam. Seksyen 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS) telah menyatakan kehendak-kehendak di sisi undang-undang bagi menjadikan pemelukan Islam seseorang itu sah. Seksyen 107 menyatakan seperti berikut;

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

(2) Seseorang yang tiada dapat bercakap boleh, bagi maksud memenuhi kehendak

perenggan (1)(a), mengucapkan dua kalimah Syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b).

[13] Kami berpendapat Seksyen 107 EPAIS secara jelas telah memberi panduan kepada Mahkamah bagi menentukan kemasukan seseorang yang bukan Islam kepada Islam sama ada ianya sah ataupun tidak dengan kata lain ianya sempurna mahupun tidak.

[14] Syarat-syarat ataupun kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh Seksyen 107 EPAIS adalah merupakan syarat di sisi hukum syarak yang telah ditakninkan bagi menentukan kemasukan Islam seseorang itu menjadikannya sah di sisi hukum syarak.

[15] Seterusnya, undang-undang juga telah menetapkan syarat-syarat bagi menentukan sahnya kemasukan Islam seseorang berdasarkan keupayaannya dari segi usia sebagai “ syarat keupayaan” masuk Islam. Ianya dinyatakan di dalam Seksyen 117 EPAIS yang menyatakan seperti berikut;

Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan—

(a) sudah mencapai umur lapan belas tahun; atau

(b) jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu dan bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan agama Islam olehnya.

[16] Jika kesemua syarat-syarat tersebut adalah sempurna, maka kemasukan Islam seseorang itu adalah sah mengikut hukum syarak dan undang-undang. Sahnya kemasukan Islam seseorang itu berkuatkuasa sebaik sahaja seseorang itu habis mengucap dua kalimah syahadah dan mengikut kehendak-kehendak Seksyen 107 EPAIS iaitu tiga(3) syarat yang disebut sebelum ini. Ianya jelas dinyatakan oleh undang-undang pada Seksyen 108 EPAIS yang menyatakan seperti berikut;

Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam.

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

[17] Seterusnya kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 78 yang antara lain menyatakan ;

“ ...Mahkamah berpuashati berdasarkan pengakuan Plaintiff dalam keterangannya yang mengakui telah memeluk Islam dalam keadaan waras dan tanpa paksaan mana-mana pihak. Plaintiff juga di dalam mana-mana keterangannya tidak pernah menafikan bahawa tidak pernah memeluk Islam ataupun dipaksa untuk memeluk Islam...”

[18] YA Hakim Bicara juga telah mengulas mengenai sama ada proses pengislaman Perayu sempurna ataupun tidak di dalam Rekod Rayuan muka surat 79 yang antara lain menyatakan;

“ Berkaitan proses pengislaman Plaintiff sama ada telah sempurna ataupun tidak, Mahkamah sekali lagi ingin merujuk dokumen-dokumen yang telah

ditenderkan di Mahkamah iaitu Kad Perakuan Memeluk Islam yang ditandakan dengan P-3, Borang Pemelukan Islam yang ditandakan D-1, maklumat pengislaman Plaintiff telah didaftarkan dan tercatat dalam Daftar Muallaf yang ditandakan D-2. berdasarkan pengemukaan beberapa dokumen awam di dalam kes ini, Mahkamah merujuk kepada peruntukan Seksyen 57 EKMS 2003 dan secara jelas bahawa kesemua salinan dokumen Plaintiff merupakan dokumen awam sepertimana peruntukan Seksyen 57 EKMS 2003 dan memenuhi kehendak Seksyen 48 dan 49 EKMS 2003 setelah dikemukakan untuk pemeriksaan Mahkamah”.

[19] YA Hakim Bicara juga di dalam Rekod Rayuan muka surat 80 telah berpuashati melalui keterangan Plaintiff dan dokumen-dokumen yang ditandakan di Mahkamah bahawa proses pengislaman Plaintiff sememangnya sudah sempurna sebaik sahaja Plaintiff melafazkan kalimah syahadah.

[20] Berdasarkan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami berpendapat segala kehendak Seksyen 107 (keperluan-keperluan di sisi hukum Syarak) dan Seksyen 117 (keupayaan usia) telah dipenuhi ketika Perayu melafazkan syahadahnya. Fakta-fakta telah membuktikan bahawa setiap kehendak-kehendak di bawah Seksyen 107 dan Sekyen 108 telah dipenuhi dan mencukupi.

[21] Oleh yang demikian berdasarkan dapatan-dapatan kami, kami berpendapat, kemasukan Islam Perayu pada 19 April 2007 adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak kerana segala kehendak-kehendak yang diperlukan di bawah Seksyen 117 dan 108 telah dipenuhi sepenuhnya.

Isu Kedua : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu masih lagi seorang Islam

[22] Seterusnya bagi mengulas isu ini, *Kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (2009)* hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam.

[23] Dalam *Kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* kami mendapati beberapa panduan dan prinsip telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang yang mana panduan dan prinsip tersebut telah menjadi prinsip yang mantap (*establish*).

[24] Dua (2) prinsip yang ingin kami ambil dan gunakan dari *Kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* adalah;

i) Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, hartanya dan nyawanya sepertimana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.

ii) Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.

[25] Prinsip-prinsip tersebut telah diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam *Kes Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015]*, *Kes Suffian R. Bala Rama bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015]* dan *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Loh Soo Huang @ Agnes [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016]*.

[26] Sepertimana yang telah kami nyatakan sebelum ini, kami mendapati di dalam kes ini, kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum syarak pada 19 April 2007 di Negeri Selangor tidak pernah dipertikaikan malah diakui sendiri oleh Perayu. Maka dengan itu, kami berpendapat bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sah.

[27] Dalam kes ini, kami mendapati setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu telah menukarkan namanya kepada nama Islam iaitu Ilyas Ng bin Abdullah dan telah diberikan Kad Perakuan Memeluk Agama Islam. Ini menunjukkan Perayu sendiri mahu dirinya diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam.

[28] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua iaitu “mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam”.

[29] Berkaitan alasan Perayu bahawa beliau masih mengamalkan cara hidup bukan Islam, kami ingin merujuk dan mengulangi pendapat kami di dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa -

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat . ”

[30] Justeru itu, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengislaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 19 April 2007, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum Syarak dan undang-undang. Maka, kami tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara sebelum ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

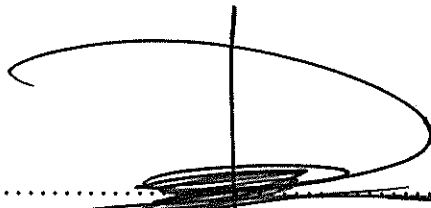
1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 23 Mei 2019 dalam kes No. 10400-043-0378-2015 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



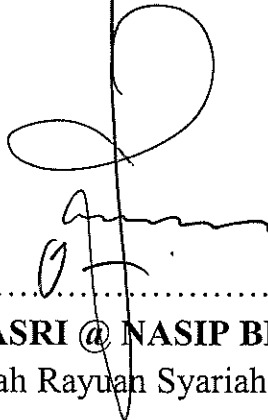
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

